

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1759/2531	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นางนิตยา ประยูรรัตน์	โจทก์
	นางสาวจันทร์ทิพย์หรือภัทรภรณ์หรือนพพร แสงแก้ว	
		จำเลย
	หรือธรรณวนันท์ กับพวก	จำเลย
	นายพิพัฒน์ ศรีธนสกุลชัย ทนายโจทก์ รวม	
		ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218, มาตรา 224

ความว่า โจทก์ร่วมฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาข้อ 3 และข้อ 4 ส่วนฎีกาข้อ 5 และข้อ 6 ศาลชั้นต้นเห็นว่าเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 218 จึงไม่รับ

โจทก์ร่วมเห็นว่า ตามฎีกาข้อ 5 โจทก์ร่วมขอให้ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานรับของโจรหรือลักทรัพย์ อันเป็นปัญหาข้อกฎหมายส่วนฎีกาข้อ 6 โจทก์ร่วมฎีกาว่าศาลยังไม่ได้มีคำพิพากษาในส่วนที่โจทก์มีคำขอให้จำเลยทั้งสองคืนหรือไช้ราคาทรัพย์ที่ยังไม่ได้คืนจำนวน 767,500 บาท แก่โจทก์ร่วมซึ่งเป็นปัญหาข้อกฎหมายอีกเช่นกัน โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ร่วมไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ ทนายจำเลยที่ 1 ได้รับสำเนาคำร้องแล้วโดยวิธีปิดหมายส่วนจำเลยที่ 2 แกลงข้างคำร้องว่าได้รับสำเนาแล้ว(อันดับ 213 แผ่นที่ 2 และอันดับ 211)

ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น นางนิตยาประยูรรัตน์ ผู้เสียหายร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357,83 จำคุกคนละ 4 ปี จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงลงโทษจำเลยที่ 1 จำคุก 2 ปี โจทก์ขอให้ศาลสั่งให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืนจำนวน 767,500 บาท นั้นทรัพย์สินดังกล่าวไม่ใช่ทรัพย์สินในความผิดฐานรับของโจร

โจทก์ร่วมฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาบางข้อดังกล่าว(อันดับ 207 แผ่นที่ 2)

โจทก์ร่วมจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 211)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาโจทก์ร่วมข้อ 5 ได้แย้งคัดค้านดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ เป็นปัญหาข้อเท็จจริงและฎีกาข้อ 6 ก็เป็นเรื่องต่อเนื่องกับข้อ 5 และศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาในส่วนที่เกี่ยวกับคำขอให้คืนและใช้ราคาทรัพย์สินแล้วแต่ไม่เป็นที่พอใจของโจทก์ร่วม จึงได้ฎีกาในข้อนี้ขึ้นมานับว่าเป็นปัญหาข้อเท็จจริงเช่นกัน ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาข้อ 5 และ 6 นั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ฎีกาโจทก์ร่วมข้อ 5 ได้แย้งคัดค้านดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ เป็นปัญหาข้อเท็จจริงและฎีกาข้อ 6 ก็เป็นเรื่องต่อเนื่องกับข้อ 5 และศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาในส่วนที่เกี่ยวกับคำขอให้คืนและใช้ราคาทรัพย์สินแล้วแต่ไม่เป็นที่พอใจของโจทก์ร่วม จึงได้ฎีกาในข้อนี้ขึ้นมานับว่าเป็นปัญหาข้อเท็จจริงเช่นกัน ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาข้อ 5 และ 6 นั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-วิศิษฐ์ ลิขานนท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ